

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואלד אלהואשלה

פ/25/2311

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס ליישובים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 11 בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 11(א) –

(1) בהגדרה "יישוב מוטב", פסקה (4) – תימחק ;

(2) בהגדרה "יישוב עירוני בנגב", במקום "עירייה או מועצה מקומית" יבוא "עירייה, מועצה מקומית או שבט בדואי מובהק".

דברי הסבר

בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן – הפקודה) קבועות הטבות מס עבור תושבי יישובים מוטבים כפי שמוגדרים בפקודה. בנוסף, קובעת הפקודה תוספת לזיכוי ממס האמור, בשיעור מסוים, עבור יישוב עירוני בנגב. בהצעת חוק זו, מוצע להחיל תוספת זו גם על שבטים בדואים מובהקים. מבקשי ההטבה הינם אזרחי המדינה הבדואים וכתובתם מוגדרת בתעודת הזהות, בשם השבט אליו הם שייכים. רובם בעלי מדרג חברתי – כלכלי נמוך, אשר אינם נהנים מאחוזי "זיכוי ממס", כפי שחל על שאר יישובי הבדואים בדרום. מרבית האזרחים בקטגוריה זו נמצאים באשכול סוציו אקונומי 1, הם סובלים מהדרה במשך שנים בנושאים רבים הנוגעים לחייהם, דבר שגרם להפיכתם לחברה עם מעמד כלכלי נמוך שמסביבה קיימות בעיות רבות. בשבטים אלו מתגוררים אזרחים בתנאי מחיה קשים, ונאבקים כל יום מחדש על פרנסתם. לפיכך, מוצע להעניק לתושבים אלו הקלה וזיכוי ממס זהה להטבה המוענקת לתושבי המועצות האזוריות הבדואיות בנגב (נווה מדבר ואלקסום), על מנת לשפר ולו במעט את מצבם הכלכלי ולאפשר להם זיכוי קטן וחיוני שיתרום רבות לפרנסתם. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יאסר חוג'יראת וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2309).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.